

1521837-86.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... pois é o único adequado para autores de delito de roubo, para a prevenção e reprovação de crimes desta natureza, porque a concessão de regime diverso a autores de roubo anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa." (TJSP - Apelação Criminal 0108109-65.2017.8.26.0050; Relator: Des. Freitas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521837-86.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521837-86.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212028/2020 - 01º D.P. SE, 13242215 - 01º D.P. SE, 2175/20/101 - 01º D.P. SE, 2212028 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

COSME DAMIAO DA SILVA e outro

VISTOS.

COSME DAMIÃO DA SILVA e MILLER BUENO DANTAS, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia e do aditamento de fls. 300, no dia 27 de agosto de 2020, por volta das 15:00 horas, na Avenida Rangel Pestana nº 300, nesta cidade e comarca da Capital, em situação de fragilidade social decorrente de calamidade pública, agindo em concurso, previamente ajustados e com identidade de desígnios, subtraíram para ambos, mediante violência, o celular LG/V20, avaliado em R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), da vítima Inildo Rogerio de Lima Silva.

A denúncia foi recebida em 11 de setembro de 2020 (fls. 139/140), os réus foram citados (fls. 177 e 179) e apresentaram defesa preliminar (fls. 200/201).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas comuns, sendo o réu Cosme interrogado (fls. 299/302 e 351/353). O réu Miller não foi interrogado, eis que revel.

Houve aditamento à denúncia, para dar os réus como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, o qual foi regularmente recebido (fls. 300/301).

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia e aditamento (fls. 356/362). Ao seu turno, a Defesa pediu a desclassificação para o delito de furto, a aplicação de pena mínima, reconhecimento da confissão e tentativa, regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena e o direito de apelar em liberdade (fls. 366/374).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de COSME DAMIÃO DA SILVA e MILLER BUENO DANTAS, porque praticaram o delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

Ao ser interrogado, o réu Cosme Damião da Silva admitiu a prática do crime. Disse que viu o veículo com o vidro aberto e o celular no painel, então colocou o corpo para dentro do automóvel e o subtraiu. Todavia, foi detido pela vítima, então dispensou o aparelho e o corréu passou a fugir. Pretendia vender o celular e dividir a quantia com o corréu, para usarem droga.

O réu Miller Bueno Dantas não foi interrogado, eis que revel. Em sede inquisitiva, a fls. 29, negou a prática do crime, dizendo que havia feito uso de "crack" e deitou para dormir no chão, momento em que foi abordado pelos policiais militares.

Por sua vez, a vítima Inildo Rogério de Lima Silva contou que na data dos fatos parou num semáforo e os réus chegaram e pediram uma moeda. Disse que não tinha, então o réu mais velho colocou a mão para dentro do carro para subtrair o celular. Conseguiu segurá-lo, mas o comparsa veio em auxílio do réu, conseguindo abrir sua mão, e eles conseguiram levar o aparelho, que ficou com o réu mais velho. O outro réu correu, mas foi abordado e detido pelos policiais, cerca de cinco minutos depois. Viu o réu mais velho abandonar seu celular no chão, o qual foi recuperado, com danos na câmera.

Ao seu turno, o policial militar atestou que estavam em patrulhamento, quando viram duas pessoas entrando em luta corporal. Assim, verificaram que a vítima, motorista de aplicativo, já havia desembarcado e estava segurando o réu Cosme Damião. Detiveram-no e foram a procura do comparsa, que foi também localizado. Ao avistar a viatura, ele se escondeu atrás de um veículo, mas foi detido, sendo recuperado o aparelho da vítima. O ofendido explicou que os agentes aproveitaram que o vidro do veículo estava aberto e assim pegaram o celular, forçando o braço da vítima. Pelo que se recordou, o aparelho foi apreendido na bermuda do réu Miller, que havia empreendido fuga.

Por fim, o policial militar Danilo de Barros Silva atestou que estavam em patrulhamento, quando perceberam uma movimentação na avenida e avistaram o veículo, bem como a vítima detendo o réu. O ofendido explicou que aquele indivíduo entrou com o corpo para dentro de seu veículo, subtraindo o aparelho celular, junto com outro agente. Assim, pelas características fornecidas, em diligências conseguiram deter o corréu, na posse do celular subtraído. A vítima já havia reconhecido o réu Cosme, que estava no local, e na Delegacia reconheceu também o corréu Miller.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/10, auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 11.

Quanto à autoria do crime também não resta dúvida, pois embora o réu Miller tenha negado seu cometimento, não produziu qualquer prova apta a demonstrar a versão que apresentou para os fatos.

Com efeito, os policiais militares responsáveis pela abordagem atestaram que visualizaram a vítima detendo o acusado Cosme, sendo que ela relatou a subtração do aparelho celular e forneceu características do corréu Miller, que na sequência foi também detido, na posse do bem subtraído.

Tais policiais não conheciam os réus anteriormente. Portanto, seus relatos têm a normal credibilidade do Juízo, pois não se demonstrou que tivessem interesse de prejudicá-los, imputando-lhes falsamente a prática do crime.

Não fora isso, em se tratando de crime de roubo, por suas peculiaridades, não se pode deixar de levar em conta a palavra da vítima, até porque, segundo o melhor entendimento jurisprudencial, deve-se dar especial relevância a ela, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório. É o caso dos autos. A vítima confirmou que um dos réus tentou subtrair seu celular, mas conseguiu segurá-lo. Porém, o corréu veio no auxílio dele, de modo que conseguiram abrir sua mão e levar o bem visado. Conseguiu deter somente um dos agentes, no momento, mas os policiais chegaram e foram ao encalço do comparsa, que foi também detido.

Deste modo, não resta dúvida que os réus agiram com violência para conseguir abrir a mão da vítima, à força, posto que ela segurava o aparelho celular, a fim de que não fosse subtraído, restando devidamente configurado o delito de roubo.

Assim, a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes restou demonstrada, pois no concurso delinquencial não é necessário que todos os partícipes consumem atos típicos de execução para se ter alguém corresponsabilizado, basta que tenha colaborado, auxiliado ou instigado, prestigiando ou encorajando a autuação dos executores diretos.

Igualmente restou consumado o crime, na medida em que os acusados foram detidos após o cometimento da infração, tendo a posse segura do bem subtraído, ainda que por curto período.

Conforme a Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada."

Ainda, o delito foi cometido durante situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em face da pandemia que assola nosso país, levando à morte milhares de pessoas, contaminadas pelo vírus Covid-19, que se alastra indistintamente, observando-se, portanto, que para o seu reconhecimento basta que o réu tenha cometido o delito nesse período de fragilidade social sem precedentes, o que de fato ocorreu.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

O crime foi cometido durante situação de calamidade pública, razão pela qual agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 02 (dois) dias-multa, calculados como acima descrito.

Em razão da reincidência do réu Miller, conforme certidão criminal de fls. 48/50 (processos 0027064-44.2014.8.26.0050 e 0033504-90.2013.8.26.0050), agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 02 (dois) dias-multa, calculados como acima descrito.

Deixo de agravar a pena do réu Cosme, em razão da reincidência, conforme certidão criminal de fls. 45/47 (processos 0002540-41.2018.8.26.0050 e 0107062-32.2012.8.26.0050), em face da confissão realizada.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

O crime foi cometido em concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena acima fixada em 1/3.

Não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e: a) CONDENO COSME DAMIÃO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 16 (dezesesseis) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal; e b) CONDENO MILLER BUENO DANTAS, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e multa de 18 (dezoito) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado, ante a gravidade e circunstâncias do crime praticado, observando-se ainda a reincidência de ambos os réus, conforme certidões criminais já mencionadas.

Conforme reiterada jurisprudência: "O regime prisional inicial fechado é o conveniente e deve prevalecer, conforme entendimento pacificado nesta c. Câmara. Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia, sem qualquer sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que não pode ser desconsiderada na fixação do regime inicial da pena privativa de liberdade, que não guarda relação de dependência com sua quantidade. A periculosidade de autores de crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça é presumida pela lei, que exige sejam submetidos, para fins de livramento condicional, à 'constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir' (art. 83, parágrafo único, CP). Essa periculosidade recomenda a adoção do regime carcerário inicial fechado. Privilegiar-se autor de crime contra o praticado com grave ameaça à pessoa, concedendo-lhe regime carcerário que não o fechado, é desatender-se às finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime. Trata-se de uma das mais inquietantes expressões da violência urbana atual, a reclamar pronta e eficaz resposta do Poder Público, o que somente se verifica com a imposição do regime mais gravoso." (TJSP - Apelação Criminal 1500306-73.2019.8.26.0000; Relator: Des. Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2020)

No mesmo sentido: "Inviável modificar o regime prisional inicial, pois é o único adequado para autores de delito de roubo, para a prevenção e reprovação de crimes

desta natureza, porque a concessão de regime diverso a autores de roubo anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa." (TJSP - Apelação Criminal 0108109-65.2017.8.26.0050; Relator: Des. Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/03/2020)

Todavia, os réus poderão apelar em liberdade, pois nesta condição responderam ao processo.

Oportunamente, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e expeçam-se mandados de prisão.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA